

1502643-16.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2287874/2019 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 7767722 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 7045/19/427 -

01º D.P. CARAPICUIBA, 2287874 - 01º D.P. CARAPICUIBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502643-16.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502643-16.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2287874/2019 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 7767722 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 7045/19/427 -

01º D.P. CARAPICUIBA, 2287874 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 7045/19/427 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GULITY FERNANDO KIFFER SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

GULITY FERNANDO KIFFER SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 02 de outubro de 2019, por volta das 23h48min, na Estrada Fazendinha, altura do nº 235, nesta Comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 09 (nove) porções de cocaína e 32 (trinta e duas) porções de maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2019 (fls. 54). O acusado foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 59/61).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, a denúncia foi mantida e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 62).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia sem aplicação do privilégio, em regime fechado.

De seu lado, a Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de substância entorpecente.

Ao término da instrução criminal, é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/30), registro de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de constatação (fls. 22/25), e pelo laudo químico toxicológico (fls. 92/94), que constatou que o material apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

A autoria, por sua vez, é incontroversa.

Durante o interrogatório policial o réu confessou a prática do crime, dizendo que lhe pagaram R\$ 50,00 para transportar a droga (fls. 04).

Em Juízo, o réu confessou a prática delitativa, afirmando que estava devendo trinta reais no ponto de venda de drogas. O traficante falou que se ele levasse aquela droga até um cassino que estaria aguardando na avenida, sua dívida seria quitada e o réu ainda ganharia cinquenta reais. Não conhecia os policiais.

A versão do réu foi corroborada pelas demais provas acostadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que foram claros e uníssonos em contar como se deram os fatos.

O policial militar DIEGO reconheceu o réu e narrou que estavam em patrulhamento pela região dos fatos e o acusado demonstrou nervosismo, apressando o passo. Seu parceiro fez a abordagem e encontrou a droga com o acusado. O réu informou que levaria a droga para uma biqueira. Não se recorda a quantidade de drogas nem a existência de dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial DIEGO, que acrescentou que foi o responsável pela revista e encontrou a droga na cintura do acusado.

A palavra dos policiais é digna de fé e não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham introduzido as drogas ou dinheiro para prejudicarem os réus, bem como falseado a verdade, produzindo interrogatório na fase policial.

Nesse sentido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

Não faz sentido crer que os policiais incriminem uma pessoa inocente que não conhecem nem tem relação e deixem os verdadeiros culpados impunes. Os policiais, outrossim, apresentaram versão detalhada que não sofreu mácula pelas provas acostadas aos autos.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação ao transporte ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos

autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes diante da situação financeira do réu, quantidade, valor das drogas e circunstâncias e local da prisão. A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

Outrossim, irrelevante para a responsabilidade penal do acusado se ele adquiriu a droga para depois traficar ou transportava o entorpecente, tendo em vista que ambos (adquirir e transportar) são verbos previstos no tipo penal.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar as teses da desclassificação e absolvição.

Passo, pois, a dosagem da pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de Drogas, em primeira fase de fixação da sanção, o réu trazia consigo cocaína, droga cujo poder viciante e mal causado ao indivíduo e sociedade é sabidamente alto. A quantidade não é expressiva no caso concreto. As demais circunstâncias não são desfavoráveis ao réu. Por estas razões, fixo a pena-base 1/5 acima do patamar mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, aplico a atenuante da confissão para reduzir a pena no patamar mínimo legal.

Na derradeira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Conforme se observa dos autos, o possui condenação definitiva pelo mesmo delito praticado pouquíssimo tempo após os fatos aqui narrado (autos nº 1500516-71.2020.8.26.0542 - fls. 89/90), o que demonstra que esse fato não foi isolado na sua vida, ou seja, que o réu se dedica a atividade de tráfico.

O regime de cumprimento da pena, em razão do seu montante e da circunstância judicial negativa, deve ser o inicial fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), o único compatível com a repressão a delito de tamanha gravidade, praticado em prejuízo de famílias que sofrem com o vício causado pelo consumo irrefreado de entorpecentes.

Em razão da pena aplicada incabível a substituição ou suspensão da reprimenda.

Quanto ao valor pena de multa, em face da inexistência de algo de especial a demonstrar maior poder aquisitivo do réu, é caso de sua fixação no montante mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado GULITY FERNANDO KIFFER SILVA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 500 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Transitado em julgado para a acusação, expeça-se a guia de recolhimento provisória, para que possam ser agendados eventuais benefícios da execução.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e ao IIRGD;
- b. intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas pelas Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e o perdimento dos valores em favor da UNIÃO.

Oficie-se, para tal fim.

P.I.C.

Carapicuíba, 08 de março de 2022.